

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Общероссийского общественно-
государственного движения детей
и молодежи «Движение первых»
от «11» апреля 2025 г. № 12

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»**

г. Москва, 2025 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
5. ВИДЫ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР	11
6. ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	17
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК	28
8. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)	51
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ	56
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о закупочной деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее – Положение) устанавливает единые правила осуществления закупочной деятельности и подлежит обязательному применению в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение первых» (далее – Движение Первых) и в региональных отделениях Движения Первых.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», Уставом Движения Первых (далее – Устав) и иными нормативными правовыми актами.

1.2.1. Положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) не распространяются на закупочную деятельность заказчика.

1.3. Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по закупкам, инициированным до даты утверждения Положения. В случае, если служебная записка с документами на закупку направлена до даты вступления в силу Положения или изменений к нему, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату направления документов на закупку.

1.4. Положение не распространяется на отношения, связанные:

- с осуществлением Движением Первых отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;

- с осуществлением Движением Первых отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии с Уставом;

- с исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

- совершением действий, связанных с оплатой налогов, государственных пошлин, сборов и иных обязательных платежей;

- расходом работниками денежных средств на нужды заказчика в соответствии с локальным нормативным актом заказчика, регулирующим порядок расчетов с подотчетными лицами;

- с заключением договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг с юридическими лицами, которые признаются взаимозависимыми с Движением Первых лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в случае, если такие сделки допускаются законодательством Российской Федерации;

- заключением договоров, источником финансирования которых являются средства работников заказчика.

1.5. В целях организации закупочной деятельности Движение Первых вправе принять локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы (приказы, положения, инструкции, руководства) по выполнению Положения и законодательства Российской Федерации.

1.6. Цели закупочной деятельности:

- своевременное и полное удовлетворение нужд заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- эффективное использование денежных средств заказчика;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности закупок;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

1.7. Принципы закупочной деятельности:

- открытость: информационная открытость/прозрачность закупок;
- конкурентность: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- эффективность: целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

- обоснованность: соблюдение правовых норм, коллегиальность и документирование принимаемых решений, отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых и завышенных требований к участникам закупки;

- своевременность: осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг необходимого качества, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие заказчика.

1.8. Положение утверждается Протоколом заседания Правления Движения Первых.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Положении используются следующие термины и определения:

«день» – календарный день, за исключением случаев, когда в Положении срок прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;

«договор» – письменное соглашение 2 (двух) или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей независимо от его конкретного наименования, в соответствии с условиями которого Движение Первых является должником по денежному обязательству;

«документация ПКО» – комплект документов, содержащих всю необходимую и достаточную информацию для подготовки и проведения предварительного квалификационного отбора;

«заказчик» – Движение Первых, включая региональные отделения Движения Первых;

«закрытая конкурентная закупочная процедура» – способ проведения конкурентной закупочной процедуры, подразумевающий направление извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры ограниченному кругу лиц;

«закупка» – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в порядке, установленном Положением, направленных на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

«закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» – способ закупки, результатом которой является заключение договора на приобретение продукции без проведения конкурентной закупочной процедуры с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным закупочной комиссией или лицом, уполномоченным на подписание договора, если в соответствии с Положением утверждение поставщика (подрядчика, исполнителя) закупочной комиссией не требуется;

«закупочная деятельность» – деятельность заказчика по удовлетворению потребности в товарах, работах, услугах, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением, включающая планирование, подготовку, проведение закупок и заключение договоров;

«закупочная документация» – комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию для подготовки и проведения закупки;

«закупки непрерывного цикла» – закупка товаров, работ, услуг постоянной потребности с определенной периодичностью;

«закупочная комиссия» – постоянно действующий коллегиальный орган, сформированный заказчиком для принятия решений в рамках осуществления закупок в соответствии с Положением и действующий в порядке, определенном Положением о закупочной комиссии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»;

«запрос коммерческих предложений» – способ получения информации для корректного расчета начальной максимальной цены договора/определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего лучшие условия исполнения договора и цену договора;

«заявка» – комплект документов, содержащий предложение участника конкурентной закупочной процедуры об условиях поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, направленный заказчику по форме и в порядке, установленным извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры;

«извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры» – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в конкурентной закупочной процедуре, в том числе о предмете договора, требованиях к участникам конкурентной закупочной процедуры, требованиях к содержанию, составу заявок, критериях и порядке оценки заявок, а также об условиях договора, заключаемого по результатам конкурентной закупочной процедуры;

«извещение о проведении предварительного квалификационного отбора» – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в предварительном квалификационном отборе, в том числе о предмете договора, требованиях к участникам закупки, требованиях к содержанию, составу заявок;

«инициатор закупки» – заместитель Председателя Правления, руководитель структурного подразделения Аппарата прямого подчинения Председателю Правления, председатель Совета регионального отделения Движения Первых, ответственный за своевременное планирование и инициирование закупок, заинтересованный в приобретении товара, выполнении работ, оказании услуг в целях выполнения задач, стоящих перед Движением Первых или структурным подразделением Движения Первых, ответственный за исполнение обязательств по таким договорам;

«конкурентная закупочная процедура» – тип закупки, проводимой способом запроса предложений или запроса цен, осуществляемая с соблюдением условий, установленных п. 5.2. Положения, и предусматривающая состязательность предложений независимых участников;

«НМЦД» – начальная максимальная цена договора, рассчитанная в порядке, определенном Положением о закупочной деятельности и устанавливаемая в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры;

«НМЦ единиц продукции» – сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции, устанавливаемая в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, в случае заключения по итогам такой процедуры рамочного договора или иных видов договоров;

«НМЦ» – определение, включающее в себя «НМЦД» и «НМЦ единиц продукции» в случае, если указанная в Положении информация относится к обоим определениям;

«однотипные товары, работы, услуги» – товары, работы, услуги, близкие по своим характеристикам и легко замещающие друг друга или взаимозаменяемые;

«открытая конкурентная закупочная процедура» – способ проведения конкурентной закупочной процедуры, подразумевающий размещение извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры для неограниченного круга лиц;

«переторжка» – этап конкурентной закупочной процедуры, целью проведения которого является предоставление участникам закупки возможности добровольного повышения предпочтительности своих ранее поданных заявок путем снижения первоначальной цены заявки, при условии сохранения без изменений всех остальных предложений, изложенных в заявке;

«план закупок товаров, работ, услуг» – структурированный документ Движения Первых, утверждаемый Правлением Движения Первых или председателем Совета регионального отделения Движения Первых или уполномоченным председателем Совета регионального отделения Движения Первых лицом, содержащий сведения о закупках товаров, работ, услуг;

«поставщик (подрядчик, исполнитель)» – юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятое лицо), осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заказчику;

«предварительный квалификационный отбор» – процедура, проводимая с целью отбора участников, соответствующих требованиям, установленным Положением и извещением о проведении предварительного квалификационного отбора, с последующим проведением конкурентной закупочной процедуры (или конкурентных закупочных процедур) среди отобранных участников;

«преддоговорные переговоры» – переговоры с участником закупки, предложившим лучшее предложение, победителем конкурентной закупочной процедуры, с единственным участником закупки, заявка которого была признана

соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, либо с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением;

«предельная цена договора» – цена договора, устанавливаемая инициатором закупки в случае заключения рамочного договора и иных видов договоров;

«предмет закупки» – продукция, приобретаемая заказчиком;

«продукция» – товары, работы, услуги;

«участник закупки» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорная компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«участник предварительного квалификационного отбора» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, либо физическое лицо (индивидуальный предприниматель и самозанятое лицо), за исключением офшорной компании, либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя самозанятого лица, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

«ЭТП» – электронная торговая площадка, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заказчик вправе размещать информацию о проводимых запросах коммерческих предложений, предварительных квалификационных отборах, конкурентных закупочных процедурах и на котором заказчик вправе проводить такие закупки.

Термины и определения, используемые в Положении, распространяются на иные локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы Движения Первых, принятые во исполнение Положения.

В Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем разделе, подлежащие толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Планирование закупок осуществляется Движением Первых путем формирования в соответствии с Положением плана закупок товаров (работ, услуг) (далее – План закупок), в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур, исходя из требуемой даты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3.2. В План закупок включаются сведения о закупках на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) рублей.

3.3. План закупок, сформированный на основании заявок на внесение информации о закупках непрерывного цикла на очередной финансовый год, формируется не позднее 1 декабря текущего финансового года.

3.4. В течение текущего финансового года допускается внесение изменений в утвержденный План закупок, в том числе в случае:

- а) изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закупки;
- б) изменения планируемой цены договора в случае ее увеличения;
- в) изменения предмета (наименования) закупки;
- г) изменения наименования проекта/мероприятия;
- д) изменения планируемого месяца размещения извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры или месяца заключения договора (для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя));
- е) изменения срока исполнения договора (месяц, год);
- ж) изменения ответственного структурного подразделения заказчика;
- з) изменения инициатора закупки;
- и) внесения информации о новой закупке;
- к) изменений, связанных с отменой закупки;
- л) изменений, связанных с устранением технических ошибок.

3.5. Порядок формирования, утверждения, форма, а также изменения Плана закупок, определяется отдельным локально-нормативным актом Движения Первых.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Проведение закупки возможно только после включения закупки в План закупок, за исключением закупок, не превышающих 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.2. Инициирование закупки и направление заявки на включение ее в План закупок осуществляется структурным подразделением заказчика, в рамках деятельности которого будет осуществляться закупка.

4.3. Закупка начинается с момента направления на согласование комплекта документов на закупку, включенную в План закупок.

4.4. При необходимости, исходя из потребности заказчика, закупки однотипных товаров, работ, услуг в целях реализации разных мероприятий могут объединяться и проводиться в рамках одной закупки.

4.5. Организацию закупочной деятельности осуществляет заказчик.

4.5.1. К полномочиям заказчика относятся:

- 1) планирование закупок, в том числе выбор способа осуществления закупки;
- 2) формирование закупочной комиссии;
- 3) проведение процедуры закупки;
- 4) заключение и контроль исполнения договоров по итогам процедур закупок;

5) выполнение иных действий, установленных Положением.

4.5.2. В целях реализации вышеуказанных полномочий заказчик может:

- 1) определять потребности в товарах, работах, услугах;
- 2) определять и обосновывать НМЦД/НМЦ единиц продукции, сформировать расчет НМЦ;
- 3) сформировать проект договора с техническим заданием (если применимо), включающим требования к закупаемым товарам, работам, услугам;
- 4) устанавливать требования к участникам закупки, не противоречащие Положению;
- 5) формировать критерии оценки заявок на участие в закупке;
- 6) разъяснять положения извещения о конкурентной закупочной процедуре в случаях, предусмотренных Положением;
- 7) подводить итоги конкурентных закупочных процедур в случаях, предусмотренных Положением;
- 8) заключать договор по итогам процедуры закупки в случаях, предусмотренных Положением.

4.6. Для принятия решений в рамках осуществления закупок заказчик создает закупочную комиссию. Порядок создания и работы закупочной комиссии регламентируется Положением о закупочной комиссии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

4.7. В ходе закупочной деятельности не допускается конфликт интересов, то есть ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника заказчика, члена закупочной комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное, беспристрастное исполнение ими возложенных на них обязанностей (осуществление полномочий) или способна причинить вред правам и законным интересам, имуществу или деловой репутации заказчика. Личная заинтересованность определяется в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.8. Члены закупочной комиссии должны быть объективными и лично незаинтересованными в выборе победителя конкурентной закупочной процедуры и в утверждении поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.9. Заказчик не допускает получение работниками заказчика, членами закупочной комиссии в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждений от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).

4.10. При осуществлении закупочной деятельности работник заказчика, член закупочной комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю и в Департамент безопасности заказчика для последующего принятия мер по урегулированию такого конфликта.

4.11. Работник заказчика, член закупочной комиссии при наличии у них сведений о возможном конфликте интересов другого работника заказчика, члена закупочной комиссии обязаны незамедлительно уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Департамент безопасности заказчика для последующего принятия мер по урегулированию такого конфликта.

4.12. В случае возникновения у работника заказчика, члена закупочной комиссии конфликта интересов такой работник, член закупочной комиссии подлежит отводу заказчиком от исполнения своих обязанностей в рамках закупочной процедуры, в отношении которой сложился конфликт интересов. Заказчик вправе принять решение о замене данного лица иным работником.

5. ВИДЫ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

5.1. Закупки осуществляются путем проведения конкурентных закупочных процедур и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.2. Виды конкурентных закупочных процедур.

5.2.1. Видами конкурентных закупочных процедур являются:

- запрос предложений;
- запрос цен.

5.2.2. Запрос предложений.

5.2.2.1. Запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой, при которой победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, соответствует требованиям извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрос предложений осуществляется в случае, если для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) значение имеет не только цена продукции, но и отличающиеся у разных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) квалификация участника закупки, качество продукции и (или) условия исполнения договора.

5.2.2.2. Запрос предложений может применяться для любой закупки без ограничения по НМЦД/предельной цене договора.

5.2.2.3. Запрос предложений может быть:

- открытым или закрытым;
- одноэтапным или многоэтапным;
- в бумажной форме или в электронной форме (посредством функционала ЭТП и (или) электронной почты);
- с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора;
- с обеспечением заявки или без него;
- с обеспечением исполнения договора или без него;
- с правом подачи альтернативных предложений или без такового.

5.2.3. Запрос цен.

5.2.3.1. Заказчик может осуществить закупку путем проведения запроса цен в случае стандартной (типовой) продукции, качество которой у различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не отличается или отличается незначительно, или НМЦД/предельная цена договора не превышает 3 000 000 (три миллиона рублей).

5.2.3.2. Запрос цен является конкурентной закупочной процедурой, при которой победителем запроса цен признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры, и который предложил наименьшую цену оказания услуг (выполнения работ, поставки товара).

5.2.3.3. Запрос цен может быть:

- открытым или закрытым;
- одноэтапным или многоэтапным;
- в бумажной форме или в электронной форме (посредством функционала ЭТП и (или) электронной почты);
- с обеспечением заявки или без него;
- с обеспечением исполнения договора или без него;
- с правом подачи альтернативных предложений или без такового.

5.3. Конкурентные закупочные процедуры могут проводиться открытым или закрытым способом.

5.3.1. При осуществлении открытой конкурентной закупочной процедуры заказчик размещает извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры, изменения, вносимые в извещение, протоколы и разъяснения на ЭТП.

5.3.2. В случае проведения закрытой конкурентной закупочной процедуры извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры направляется не менее чем 3 (трем) потенциальным участникам закупки.

Список потенциальных участников закрытой конкурентной закупочной процедуры определяется результатами проведенного предварительного квалификационного отбора или Реестром поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчика или Инициатором закупки с обязательным согласованием их с Правлением Движения Первых или Председателем Движения Первых или с председателем Совета регионального отделения Движения Первых. Рассмотрение списка потенциальных участников и принятие решения о его согласовании осуществляется на основании комплекта документов, направленного для осуществления закупки, предусмотренного п. 3.1.1.3. Регламента внутренней организации закупочного процесса, подготовки, заключения, учета, хранения и контроля исполнения договоров Аппарата Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Проведение закрытой конкурентной закупочной процедуры должно быть согласовано Правлением Движения Первых или Председателем Правления Движения Первых.

5.4. Конкурентные закупочные процедуры могут быть одноэтапными и многоэтапными.

5.4.1. Одноэтапная конкурентная закупочная процедура – закупка, проводимая в один этап, по завершению которого заказчиком подводятся итоги закупки.

Одноэтапная конкурентная закупочная процедура проводится в случае установления заказчиком четких требований к предмету закупки и условиям

заключаемого договора и отсутствия необходимости уточнения характеристик предмета закупки.

5.4.2. Многоэтапная конкурентная закупочная процедура проводится в случае необходимости получения предварительных предложений участников закупки, по результатам рассмотрения которых формируются окончательные требования к предмету закупки.

Многоэтапная конкурентная закупочная процедура применяется в случаях, когда не имеется возможность четко и однозначно установить требования к предмету закупки и условиям заключаемого договора.

Многоэтапная конкурентная закупочная процедура проводится с учетом следующих особенностей:

- извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры подготавливается однократно и содержит указание на проведение закупки в многоэтапной форме, а также количество этапов (точное или максимальное);

- срок подачи заявок на участие в первом этапе многоэтапной конкурентной закупочной процедуры устанавливается в соответствии с требованиями к сроку подачи заявок на участие в аналогичной одноэтапной конкурентной закупочной процедуре. Сроки проведения второго и последующих этапов устанавливаются закупочной комиссией;

- участники закупки подготавливают и подают заявки на каждом этапе многоэтапной конкурентной закупочной процедуры. Участник закупки, не подавший в срок заявку на любом из этапов многоэтапной конкурентной закупочной процедуры, не допускается к следующему этапу и считается отказавшимся от дальнейшего участия в данной закупке;

- рассмотрение заявок и содержащихся в них предложений проводится на каждом этапе многоэтапной конкурентной закупочной процедуры;

- закупочная комиссия проводит рассмотрение заявок и принимает решение о допуске участников закупки к следующему этапу на каждом этапе многоэтапной конкурентной закупочной процедуры;

- по результатам каждого этапа многоэтапной конкурентной закупочной процедуры (кроме последнего) в извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры могут вноситься изменения в части требований заказчика к закупаемым товарам (работам, услугам), к заявкам участников закупки, критериев и порядка оценки заявок и условий договора. При этом предмет закупки изменению не подлежит;

- проведение переторжки допускается только на последнем этапе многоэтапной конкурентной закупочной процедуры;

– выбор победителя осуществляется только на последнем этапе многоэтапной конкурентной закупочной процедуры.

5.5. Конкурентные закупочные процедуры, проводимые с переторжкой.

5.5.1. Конкурентные закупочные процедуры, на участие в которых поступили заявки от двух или более участников, проводятся с переторжкой без рассмотрения заявок.

5.5.2. При проведении переторжки заказчик предоставляет участникам закупки возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность своих заявок путем снижения цены поданных заявок.

5.5.3. Количество переторжек не ограничено.

5.5.4. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки. Участник закупки вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в ранее поданной заявке. Ценовые предложения участников, ухудшающие условия ранее поданных заявок (в том числе увеличение единичных цен), не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, а его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

5.5.5. Дата и время проведения переторжки указываются в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

5.5.6. Участник закупки вправе отозвать поданное ценовое предложение на переторжке в любое время до даты и времени ее окончания.

5.5.7. Заказчик обязан информировать участников закупки о минимальном ценовом предложении.

5.5.8. Переторжка может проводиться в заочной или очной форме.

5.5.8.1. Заочная переторжка.

При проведении заочной переторжки участники закупки направляют ценовые предложения посредством функционала ЭТП или электронной почты или в бумажной форме в период проведения переторжки, установленный заказчиком.

5.5.8.2. Очная переторжка.

При проведении очной переторжки участники закупки направляют ценовые предложения в режиме реального времени посредством функционала ЭТП.

Сведения о ходе переторжки в режиме реального времени на ЭТП должны быть доступны всем участникам закупки.

5.5.9. Подведение итогов переторжки.

Оценка заявок участников закупки с учетом ценовых предложений, поданных при проведении переторжки, проходит в соответствии с разделом 7 Положения.

Информация о проведенной переторжке включается в протокол рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов конкурентной закупочной процедуры.

5.6. Конкурентные закупочные процедуры с правом подачи альтернативных предложений.

5.6.1. Подача альтернативных предложений применяется при необходимости получения (в дополнение к основному) от участников закупки предложений с целью наилучшего удовлетворения потребности заказчика в товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки, с характеристиками поставляемой продукции, организационно-техническими или коммерческими решениями, условиями договора. Альтернативное предложение включается в одну заявку с основным предложением в порядке, предусмотренном извещением, и не считается подачей второй заявки.

5.6.2. Альтернативное предложение содержит одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении характеристик продукции и может содержать альтернативную цену.

5.6.3. При проведении конкурентной закупочной процедуры с правом подачи альтернативных предложений извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры должно содержать указание на то, что в составе заявки альтернативные предложения подаются обособленно от основного и принимаются только при наличии в заявке на участие в конкурентной закупочной процедуре основного предложения.

5.6.4. В извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры заказчик указывает максимальное количество альтернативных предложений, подаваемых одним участником закупки.

5.6.5. По результатам оцениваются заявки участников закупки, соответствующие установленным требованиям. При этом оцениваются все предложения участника, если хотя бы одно из них (основное или альтернативное) признано соответствующим установленным в документации о закупке требованиям.

5.6.6. При оценке заявок и при выборе победителя альтернативные предложения рассматриваются как самостоятельные предложения наравне с основными. Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от соответствия или несоответствия основного предложения установленным требованиям. При этом участник закупки получает столько мест в ранжировке, сколько его предложений признано соответствующими установленным требованиям.

5.6.7. В случае проведения переторжки участник закупки вправе заявлять новые цены как в отношении основного предложения, так и в отношении альтернативного.

5.6.8. Если участник закупки, подавший альтернативное предложение, уклоняется от заключения договора, заказчик вправе отклонить все предложения такого участника закупки (основное и альтернативные).

5.7. При выборе способа закупки приоритет отдается конкурентным закупочным процедурам. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком только в случаях, прямо предусмотренных разделом 8 Положения.

5.8. Перечень видов продукции, при закупке которой необходимо проводить открытые конкурентные закупочные процедуры с использованием ЭТП, устанавливается в Приложении № 1 к Положению.

5.9. Порядок проведения конкурентной закупочной процедуры осуществляется в соответствии с положениями раздела 7 Положения в касающейся части.

6. ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.1.1. Для целей проведения закрытых конкурентных закупочных процедур заказчик вправе формировать Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.1.2. Порядок формирования, ведения, изменения, исключения из Реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и иные положения определяются Положением и локально-нормативными актами заказчика.

6.2. Предварительный квалификационный отбор.

6.2.1. Участники, прошедшие предварительный квалификационный отбор по отдельным видам предметов закупки, могут быть включены в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.2.2. Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора заказчик размещает на ЭТП.

Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора должно содержать следующую информацию:

- 1) предмет закупки;
- 2) требования к участникам предварительного квалификационного отбора;
- 3) требования к содержанию, составу заявок;
- 4) описание товаров, работ, услуг;
- 5) срок действия результатов проведения предварительного квалификационного отбора;

б) срок подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.

6.2.3. Решение об отказе от проведения предварительного квалификационного отбора может быть принято заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов отбора.

6.2.4. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе принимаются до окончания срока, установленного в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора.

6.2.5. Закупочная комиссия рассматривает заявки участников предварительного квалификационного отбора на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора.

6.2.6. В случае отсутствия какой-либо информации или документов в составе заявки участников предварительного квалификационного отбора, предусмотренных извещением о проведении предварительного квалификационного отбора, вследствие чего Закупочная комиссия не может оценить соответствие участника предварительного квалификационного отбора установленным требованиям, заказчик запрашивает у него недостающие документы, предоставив участнику предварительного квалификационного отбора для представления запрошенных документов не менее одного рабочего дня. Если в установленный срок документы не представлены, Закупочная комиссия отклоняет заявку такого участника предварительного квалификационного отбора.

6.2.7. Предварительный квалификационный отбор признается несостоявшимся, если:

1) по окончании срока подачи заявок подано менее 3 (трех) заявок (с учетом отозванных заявок);

2) по результатам рассмотрения заявок менее 3 (трех) заявок соответствуют требованиям, установленным в извещении;

3) по результатам рассмотрения заявок Закупочная комиссия отклонила все заявки.

6.2.8. Итоги предварительного квалификационного отбора подводятся в порядке, установленном извещением о проведении предварительного квалификационного отбора. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подведения итогов предварительного квалификационного отбора размещает на ЭТП протокол рассмотрения заявок и подведения итогов предварительного квалификационного отбора, который должен содержать следующие сведения:

1) дата заседания закупочной комиссии;

2) состав закупочной комиссии;

3) предмет предварительного квалификационного отбора;

4) список участников предварительного квалификационного отбора, подавших заявки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе с указанием решения о соответствии (или несоответствии) заявок участников предварительного квалификационного отбора требованиям, установленным в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора;

6) о результатах голосования членов Закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

7) срок действия результата предварительного квалификационного отбора.

6.2.9. Включение участника в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не влечет за собой обязательств заказчика по заключению договоров с участником Реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также по совершению любых иных действий по отношению к такому участнику за исключением действий, предусмотренных Положением и иными внутренними документами заказчика.

6.2.10. Нахождение в Реестре поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ограничено сроком, установленным в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора, но не более 3 (трех) лет, по истечении которых участник вправе подать заявку на включение в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на новый срок. Участник может быть исключен из Реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае выявления фактов недобросовестного поведения на любом из этапов закупочного процесса или установления фактов предоставления недостоверных сведений в составе заявки на предварительный квалификационный отбор, наличия задолженности по выставленной и не обжалованной претензии по договору, заключенному с заказчиком. Порядок исключения из Реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определяется локально-нормативным актом заказчика.

6.2.11. Периодичность проведения предварительного квалификационного отбора для включения в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определяется потребностью заказчика.

6.3. Определение НМЦД и НМЦ единиц продукции.

6.3.1. Определение НМЦД и НМЦ единиц продукции осуществляется с использованием одного из следующих методов:

6.3.2. Метод сопоставимых рыночных цен.

6.3.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным и предполагает анализ конъюнктуры рынка на наличие предложений по продукции с определенными потребительскими свойствами, техническими и качественными характеристиками. При этом источником информации может быть информация

о ценах, полученная по результатам запроса коммерческих предложений, от потенциальных участников закупки, итоги проведенных заказчиком конкурентных закупочных процедур, данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация из реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, иные общедоступные источники информации о ценах.

6.3.2.2. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей определения НМЦД и НМЦ единиц продукции, относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации публичными офертами;

3) информация о котировках на электронных площадках;

4) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;

5) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

6) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

7) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации.

6.3.2.3. При использовании метода сопоставимых рыночных цен НМЦД и НМЦ единиц продукции определяется как среднее арифметическое

значение из используемых для расчета цен, при этом необходимо использовать не менее 3 (трех) цен продукции.

6.3.2.4. В целях определения однородности цен, используемых в расчете НМЦД и НМЦ единиц продукции, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

$$V = \frac{\sigma}{\langle \text{ц} \rangle} \cdot 100,$$

где:

V – коэффициент вариации;

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\text{ц}_i - \langle \text{ц} \rangle)^2}{n-1}}$ – среднее квадратичное отклонение;

ц_i – цена единицы продукции, указанная в источнике с номером i ;

$\langle \text{ц} \rangle$ – средняя арифметическая величина цены единицы продукции;

n – количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД и НМЦ единиц продукции считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%.

6.3.2.5. В случае выявления неоднородных цен продукции, которые отличаются более чем на 33% от средней арифметической величины полученных значений цен единицы продукции, рекомендуется:

- исключить из расчета коммерческие предложения или значения цен, имеющие наибольшее отклонение от средней арифметической величины, и осуществить повторный расчет НМЦД или НМЦ единиц продукции (если получено четыре или более ценовых предложения);

- если после исключения коммерческих предложений, имеющих наибольшее отклонение от средней арифметической величины, осталось четыре или более коммерческих предложений, и при этом в расчете НМЦД или НМЦД единиц продукции по некоторым позициям коэффициент вариации превышает 33%, рекомендуется исключить из расчета значения цен, имеющие наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен. Если при этом осталось менее 3 (трех) цен продукции от разных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то заказчик в целях повторного расчета НМЦД/НМЦ единиц продукции осуществляет поиск дополнительных ценовых предложений. Полученные ценовые значения после дополнительного поиска проверяются вместе с ценовыми значениями, полученными ранее (кроме исключенного);

– если получено менее 3 (трех) ценовых предложений, рекомендуется провести дополнительные исследования с целью получения дополнительной ценовой информации;

– в случае получения информации о ценах от нескольких аффилированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) рекомендуется исключать такие предложения, оставляя только минимальное из полученных от таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предложение.

6.3.2.6. В случае заключения договора по основаниям, предусмотренным подразделом 8.4 раздела 8 Положения, расчет НМЦД и НМЦ единиц продукции не производится. Заказчик предлагает заключение договора либо принимает предложение о заключении договора от поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего наименьшую цену.

6.3.2.7. В целях формирования НМЦД и НМЦ единиц продукции допускается использование информации по итогам ранее проведенных конкурентных закупочных процедур и/или ранее проведенных запросов коммерческих предложений в течение срока их действия, а также информации о стоимости продукции, указанной в ранее подписанных договорах не позднее чем за один календарный год до формирования НМЦД и НМЦ единиц продукции.

6.3.2.8. При использовании в целях определения НМЦД и НМЦ единиц продукции ценовой информации, полученной из реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, заказчиком дополнительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги. При этом рекомендуется использовать следующий порядок:

6.3.2.8.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса, цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%;

6.3.2.8.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона, цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%;

6.3.2.8.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17%;

6.3.2.8.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется.

6.3.2.9. Цены, используемые в расчетах НМЦД и НМЦ единиц продукции, рекомендуется приводить в соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦД и НМЦ единиц продукции, с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, рекомендуется определять, в том числе на основании результатов анализа, исполненных ранее в интересах заказчика договоров, и указывать в обосновании НМЦД/НМЦ единиц продукции. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие условия:

- срок исполнения договора/контракта;
- количество товара, объем работ, услуг;
- наличие и размер аванса по договору/контракту;
- место поставки;
- срок и объем гарантии качества;
- изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
- дополнительная номенклатура (комплектация) – появление новых (или исключение предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
- размер обеспечения исполнения договора/контракта;
- срок формирования ценовой информации;
- изменение в налогообложении;
- масштабность выполнения работ, оказания услуг;
- изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
- изменение таможенных пошлин.

6.3.2.10. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой:

$$k^{\text{м}} = \frac{100 + \sum_{i\phi}^t (\text{ИПЦ}_t - 100)}{100}$$

где:

$k^{\text{м}}$ – коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;

t_f – срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;

t – месяц проведения расчетов НМЦД/НМЦ единиц продукции;

ИПЦ _{t} – индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от t_f до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gks.ru).

6.3.2.11. Заказчик вправе отклонить коммерческие предложения и не учитывать их при формировании НМЦД и/или НМЦ единиц продукции или определении поставщика (подрядчика, исполнителя), если:

- 1) в коммерческом предложении содержатся недостоверные сведения, противоречия;
- 2) реквизиты коммерческого предложения нечитаемые;
- 3) коммерческое предложение не соответствует требованиям запроса коммерческих предложений (включая все приложения к нему);
- 4) подача предложения с общей суммой и/или ценой одного из наименования продукции, равной нулю.

6.3.2.12. При применении методов определения НМЦД и/или НМЦ единиц продукции, заказчик вправе установить в качестве НМЦД и/или НМЦ единиц продукции цены, равные минимальному коммерческому предложению, полученному в результате проведенного запроса коммерческих предложений, или установить в размере выделенного финансирования на данную закупку. При установлении НМЦД в размере выделенного финансирования заказчик снижает НМЦД пропорционально данному лимиту. При этом в случаях, когда снижение НМЦ единицы продукции противоречит номинальной стоимости товаров, работ, услуг (например, при приобретении товаров, работ, услуг с номинальной стоимостью), заказчик вправе установить НМЦ единицы продукции не ниже номинальной стоимости товаров, работ, услуг.

6.3.2.13. В случае получения информации о ценах от нескольких аффилированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) необходимо исключать такие предложения, оставляя только минимальное из полученных от таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предложение.

6.3.3. Проектно-сметный метод.

6.3.3.1. Проектно-сметный метод применяется при определении НМЦД в случае проведения закупки на:

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

– текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

6.3.3.2. Определение НМЦД проектно-сметным методом осуществляется заказчиком на основании сметной документации, входящей в состав проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определяющей сметную стоимость.

6.3.3.3. Перечень, объемы и стоимость работ и услуг, учитываемых при определении НМЦД проектно-сметным методом, определяются заказчиком на основании утвержденной проектной документации по объекту закупки.

6.3.3.4. В целях формирования НМЦД проектно-сметным методом допускается использование информации о стоимости продукции, указанной в ранее подписанных договорах, с учетом индекса-дефлятора за соответствующий период.

6.3.4. Затратный метод.

6.3.4.1. Применение затратного метода допустимо, если невозможно применение иных методов, предусмотренных пп. 6.3.2. и 6.3.3. Положения, или если закупка связана с отсутствием сложившегося рынка или с его узкостью, а также с наличием несопоставимых предложений, что влечет большой разброс цен.

6.3.4.2. Затратный метод заключается в определении НМЦД и/или НМЦ единиц продукции как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

6.3.4.3. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена исходя из анализа контрактов/договоров, размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.

6.3.5. Тарифный метод.

6.3.5.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемой продукции подлежат государственному регулированию или установлены правовыми актами муниципального образования.

6.3.5.2. В случае, если цена закупаемой продукции подлежит государственному регулированию или установлена правовыми актами муниципального образования, но в пределах установленных предельных значений (ОСАГО и др.), имеется конкурентный рынок потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определение НМЦД и/или НМЦ единиц продукции рекомендуется осуществлять методом сопоставимых рыночных цен.

6.3.6. НМЦ устанавливается с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

6.4. Требования к закупаемой продукции.

6.4.1. Формирование требований к закупаемой продукции осуществляется на основе потребностей заказчика, требования могут включать:

1) требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, эксплуатационным характеристикам (при необходимости), порядок приемки продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям заказчика;

2) требования стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должна соответствовать продукция, а также требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции;

3) требования к условиям производства продукции (использованию определенных технологий, соблюдению стандартов), основанные на соблюдении соответствующих требований законодательства Российской Федерации при их наличии;

4) при закупке товаров – требования к их количеству, комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара, месту, сроку (графику) поставки;

5) при закупке работ, услуг – требования к их объему (или порядку его определения), составу, результатам, срокам, технологиям и последовательности их выполнения;

6) иные требования.

6.4.2. Требования к продукции должны быть конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми, соответствующими необходимым действительным потребностям заказчика.

6.4.3. Требования к продукции устанавливаются заказчиком с учетом специфики закупаемой продукции и с учетом следующего:

1) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих

необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности.

2) требования к закупаемой продукции должны быть измеряемыми в числовых значениях и/или в виде безальтернативных показателей (да/нет, наличие/отсутствие), за исключением случаев приобретения продукции, в отношении которой требования в числовых значениях сформулировать и описать невозможно;

3) при установлении требований к продукции должны использоваться общеизвестные (в том числе стандартные) показатели, термины и сокращения, кроме случаев приобретения продукции, в отношении которой нормативно-техническое регулирование отсутствует и/или для которой использование нестандартных показателей является общераспространенным;

4) к закупаемой продукции, особенности нахождения которой в обороте и/или требования к безопасности которой (в том числе к потребительской, промышленной, экологической) предусмотрены законодательством Российской Федерации, требования должны устанавливаться в соответствии с существующими ограничениями;

5) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть полными, обеспечивать однозначное изложение требований к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;

6) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, работ, услуг, соответствующих таким требованиям, или круг потенциальных участников закупки;

7) требования к закупаемой продукции устанавливаются с учетом локальных нормативных актов заказчика.

6.4.4. В случаях, когда заказчик не имеет возможности самостоятельно сформулировать требования к закупаемым товарам, работам, услугам, он вправе провести многоэтапную закупку и разместить на ЭТП сообщение о заинтересованности в проведении таких закупок с указанием срока и формы представления заинтересованными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) предложений о функциональных, эксплуатационных, технических, качественных и иных характеристиках продукции, после чего сформулировать необходимые требования на основании сведений, содержащихся в предложениях, представленных заинтересованными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

6.4.5. Требования к продукции в отношении работ и услуг могут сочетать как требования к процессу выполнения работ (оказания услуг), так и к результату процесса.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

7.1. Требования к участникам закупки.

7.1.1. Обязательные требования к участникам закупок предъявляются вне зависимости от предмета закупки и условий исполнения договора:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя – несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, подтверждаемое справкой налогового органа о наличии/отсутствии налоговой задолженности участника закупочной процедуры. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

– участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

– отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член закупочной комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 % (десять процентов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

– участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % (десять процентов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

7.1.2. Дополнительные требования к участникам закупки устанавливаются по усмотрению заказчика в зависимости от особенностей предмета закупки, рынка закупаемой продукции и условий исполнения договора, а также от значимости закупки для достижения уставных целей деятельности заказчика.

Заказчик устанавливает дополнительное требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сформированном согласно Закону № 44-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сформированном согласно Закону № 223-ФЗ информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке информации об участнике закупки. Указанное дополнительное требование может не устанавливаться в случае представления Инициатором в установленном порядке соответствующего обоснования.

С учетом специфики закупаемых товаров (работ, услуг) заказчик вправе установить дополнительные требования о наличии квалифицированных кадров для исполнения обязательств по договору, по предмету которого предполагается его привлекать, наличии опыта работы (соответствующий опыт по поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг по направлению деятельности, в рамках которой предполагается его привлекать), наличии достаточных материально-технических ресурсов, резервов и условий для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, по предмету которого предполагается его привлекать.

7.1.3. Требования, установленные к участникам закупки, предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки и должны быть указаны в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.1.4. Особенности установления требований к соисполнителям (изготовителям):

7.1.4.1. Заказчик вправе указать на право или отсутствие права поставщика (подрядчика, исполнителя) привлекать при исполнении договора соисполнителей (субподрядчиков), а также объем выполнения работ / оказания услуг / поставки собственными силами;

7.1.4.2. Если привлечение соисполнителей (субподрядчиков) допускается, заказчик вправе указать требования по разделению обязанностей между основным исполнителем (подрядчиком) и соисполнителями (субподрядчиками);

7.1.4.3. Заказчик вправе установить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю) по предоставлению информации о привлеченных соисполнителях (субподрядчиках) и заключенных с ними договорах;

7.1.4.4. Заказчик вправе установить, что несогласованная с ним замена соисполнителей (субподрядчиков, изготовителей), предложенных в заявке на участие в закупке, является существенным нарушением условий договора и основанием для расторжения заказчиком договора с подрядчиком (исполнителем);

7.1.4.5. Заказчик вправе установить условие об осуществлении закупки, позволяющее ему отказаться в одностороннем порядке от договора (исполнения договора) в случае привлечения подрядчиком (исполнителем) соисполнителей (субподрядчиков), не обладающих необходимыми допусками для выполнения работ (лицензиями, членством в саморегулируемых организациях и т.п.).

7.1.5. В случае выявления факта сообщения участником закупки в представленной им заявке недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным к участникам такой закупки, закупочная комиссия вправе на любом этапе проведения конкурентной закупочной процедуры отклонить заявку такого участника, пересмотреть результаты закупки, в том числе завершить закупку без определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае заключения с таким участником договора заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения таким участником убытков, связанных с досрочным расторжением договора. При этом в случае завершения закупки без определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственности перед участниками закупки за расходы и (или) убытки, причиненные таким завершением.

7.2. Извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.2.1. Для проведения конкурентных закупочных процедур составляется извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры, которое разрабатывается в соответствии с Положением и включает в себя следующие сведения (включая, но не ограничиваясь):

- 1) информация о заказчике (наименование заказчика, местонахождение и почтовый адрес заказчика, ИНН, КПП, номер контактного телефона);
- 2) способ закупки;
- 3) адрес сайта ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводится конкурентная закупочная процедура (в случае проведения закупки посредством ЭТП);
- 4) предмет закупки;
- 5) требования к описанию продукции;
- 6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- 7) сведения о НМЦД/НМЦ единиц продукции;
- 8) сроки и порядок оплаты продукции;
- 9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок;
- 10) требования к участникам закупки;
- 11) порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры;
- 12) дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок (планируемая дата подведения итогов закупочной процедуры);
- 13) дата и время проведения переторжки;
- 14) размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупочной процедуре, способ, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата заказчиком в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурентной закупочной процедуре;
- 15) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата заказчиком в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
- 16) критерии и порядок оценки заявок при проведении конкурентной закупочной процедуры;
- 17) иную информацию в соответствии с Положением.

7.2.2. Извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры должно содержать следующие документы:

- 1) техническое задание (с указанием предмета закупки, места поставки товара/оказания услуг/выполнения работ, срока поставки товара/оказания услуг/выполнения работ, перечня и описания товаров/работ/услуг, в том числе указание объема поставки товаров/оказания услуг/выполнения работ) (в случае, если заключаемый по результату проведения конкурентной закупочной процедуры договор требует наличия технического задания);

- 2) определение НМЦД/определение НМЦ единиц продукции;
- 3) проект договора;
- 4) требования к содержанию, составу заявки (в том числе перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке);
- 5) критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре;
- 6) иную информацию (при необходимости).

7.2.3. Извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры публикуется на ЭТП (если закупка проводится посредством функционала ЭТП) или направляется по электронной почте (если закупка проводится по электронной почте), или передается на бумажном носителе (если закупка проводится в бумажной форме) не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок.

7.2.4. В случае проведения закрытой конкурентной закупочной процедуры извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры направляется не менее чем 3 (трем) потенциальным участникам, прошедшим предварительный квалификационный отбор и/или участникам, определенным инициатором закупки, согласованным в порядке, указанном в п. 5.3.2. Положения.

7.2.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры в любое время до даты окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы с даты размещения изменений на ЭТП или направления уведомления потенциальным участникам закрытой конкурентной закупочной процедуры до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 1 (одного) рабочего дня, при этом изменения предмета закупки не допускается.

Уведомления об изменениях, вносимых в извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры, направляются потенциальным участникам, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении таких изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры срок подачи заявок в такой закупке продлевается по усмотрению заказчика после дополнительного извещения об этом потенциальных участников.

7.2.6. При получении всех заявок на участие в закрытой конкурентной закупочной процедуре и до окончания срока подачи заявок определение победителя закрытой конкурентной закупочной процедуры может быть проведено до планируемой даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок, указанной в извещении о проведении закрытой конкурентной закупочной процедуры.

7.2.7. В течение срока, установленного в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, все лица, заинтересованные в участии в закупке, могут направлять заказчику запросы о разъяснении положений извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры.

В случае проведения конкурентной закупочной процедуры посредством функционала ЭТП запросы о разъяснении должны быть направлены заказчику посредством функционала ЭТП и/или на адрес электронной почты, указанной в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры. В иных случаях запросы о разъяснении подаются по адресу электронной почты заказчика, указанной в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.2.8. В случае, если запрос о разъяснении положений извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры поступил в установленном в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры порядке, заказчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса подготовить ответ на такой запрос и направить ответ участнику закупки. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее установленного срока, указанного в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.2.9. В разъяснениях извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры указывается дата поступления запроса о даче разъяснений, тема разъяснений (пояснения к документу, определяющему суть разъяснения), сведения о предмете запроса о даче разъяснений, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

7.2.10. Разъяснения положений извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры не должны изменять предмета закупки и существенных условий проекта договора.

7.2.11. При проведении конкурентной закупочной процедуры с правом подачи альтернативных предложений извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры должно содержать:

- требования к товарам (работам, услугам) и (или) условиям договора, организационно-техническим решениям или коммерческим условиям (условиям поставки, оплаты товара; количеству единиц товара в партии, сезонности и иным условиям исполнения договора), в отношении которых допускается подача альтернативных предложений;

- порядок подготовки и подачи участником закупки альтернативных предложений;

– указание на то, что в составе заявки альтернативные предложения подаются обособленно от основного и принимаются только при наличии в заявке на участие в закупке основного предложения;

– критерии и порядок оценки таких предложений.

7.3. Требования к описанию продукции.

7.3.1. Требования к описанию продукции участниками закупки устанавливаются в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры в целях обеспечения возможности выявления однозначного соответствия или несоответствия предлагаемой продукции потребностям заказчика.

7.3.2. Описание продукции должно быть подготовлено участником закупки в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры и может быть представлено в виде:

1) согласия/декларации участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, указанных в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры без направления участником закупки собственных предложений в случае, когда такой способ описания продукции допускается извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры;

2) предложения участника закупки, включающего в себя описание функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик продукции (в том числе с предоставлением сигнальных образцов продукции), в случае, когда такой способ описания продукции требовался в соответствии с извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.3.3. Вид и форма предоставления описания продукции устанавливаются в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.3.4. Требование к описанию продукции в виде подробного предложения участника закупки устанавливается в следующих случаях:

– если заказчик рассматривает варианты закупки эквивалентной, альтернативной продукции;

– при проведении запроса предложений с обязательным предоставлением сигнальных образцов продукции.

В иных случаях устанавливается требование к описанию продукции в виде согласия/декларации участника закупки.

7.4. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора.

7.4.1. При проведении конкурентных закупочных процедур заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры требование о предоставлении обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения договора.

7.4.2. Для целей предоставления обеспечения заявки по конкурентной закупочной процедуре могут использоваться следующие формы обеспечения:

- внесение денежных средств на расчетный счет заказчика – в случае проведения конкурентной закупочной процедуры без использования ЭТП;
- перечисление денежных средств оператору ЭТП – в случае обеспечения заявки при проведении конкурентной закупочной процедуры в электронной форме посредством функционала ЭТП.

7.4.3. Для целей предоставления обеспечения исполнения договора могут использоваться следующие формы обеспечения:

- независимая гарантия, выданная поставщику (подрядчику, исполнителю) банком;
- внесение денежных средств на расчетный счет заказчика.

7.4.4. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик вправе предусмотреть обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств на счет заказчика или предоставления независимой гарантии.

7.4.5. Требования к наличию, возможные способы обеспечения и их размер указываются в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры. Заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры несколько способов обеспечения по своему усмотрению, в таком случае участник конкурентной закупочной процедуры имеет право выбора способа обеспечения.

7.4.6. При установлении требования о предоставлении обеспечения заявки его размер не может превышать 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора или предельной цены договора (в случае заключения рамочного договора). Порядок предоставления обеспечения заявки и его возврата устанавливается регламентом ЭТП в случае проведения конкурентной закупочной процедуры на ЭТП или в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры в случае проведения конкурентной закупочной процедуры без использования ЭТП. Требование о предоставлении обеспечения заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

7.4.7. Если при проведении конкурентной закупочной процедуры цена договора и (или) НМЦ единиц продукции, предложенная победителем/единственным допущенным участником конкурентной закупочной процедуры на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже НМЦД и (или) НМЦ единиц продукции соответственно, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры,

или в размере 25 (двадцати пяти) процентов от цены договора, если обеспечение исполнения договора не установлено в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

7.4.8. Участник конкурентной закупочной процедуры, проводимой без использования ЭТП, в качестве подтверждения предоставления обеспечения заявки в составе заявки должен представить платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств (скан-образ платежного поручения с отметкой банка об исполнении).

7.4.9. В случае непредставления обеспечения заявки участником конкурентной закупочной процедуры к дате и времени окончания срока подачи заявок, если требования о предоставлении обеспечения заявки было установлено в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, участник закупки не допускается к дальнейшему участию в конкурентной закупочной процедуре.

7.4.10. При уклонении победителя /единственного допущенного участника от заключения договора по итогам проведения конкурентной закупочной процедуры денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки, участнику (или гаранту) не возвращаются и остаются в распоряжении (перечисляются для распоряжения) заказчика, взыскание по ним не производится.

7.4.11. При установлении требования о предоставлении обеспечения исполнения договора его размер не может быть менее 5 (пяти) процентов и более 30 (тридцати) процентов от цены договора (в случае, если условиями договора не предусмотрены авансовые платежи). Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления указываются в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры.

В случае, если условиями договора предусмотрены авансовые платежи, то величина обеспечения исполнения договора не может быть менее суммы аванса и более 100 (ста) процентов суммы договора.

7.4.12. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Положением, если извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня публикации протокола на ЭТП или направления заказчиком уведомления о заключении с ним договора способом, указанным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, представляет заказчику документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора (если извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора):

– при внесении денежных средств на счет заказчика – платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств (скан-образ платежного поручения с отметкой банка об исполнении);

– при оформлении независимой гарантии – скан-образ независимой гарантии, а также документы, подтверждающие полномочия подписанта независимой гарантии.

Оригинал независимой гарантии предоставляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания с ним договора. В случае подписания независимой гарантии электронной цифровой подписью предоставляется скан-образ независимой гарантии с отметкой об электронной подписи.

Заказчик вправе расторгнуть договор при непредоставлении оригинала независимой гарантии или скан-образа независимой гарантии с оттиском электронной цифровой подписи в сроки, указанные в Положении.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.

7.4.13. Независимая гарантия.

7.4.13.1. Для целей исполнения договора заказчик принимает независимые гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации на основании статьи 45 Закона № 44-ФЗ и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

7.4.13.2. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать максимальный срок исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

7.4.13.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- 1) дату выдачи независимой гарантии;
- 2) сведения об участнике закупки, о гаранте, о заказчике (наименование, местонахождение, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);
- 3) предмет обеспечения исполнения договора (реквизиты договора (при наличии) и основания его заключения);
- 4) обеспечиваемые обязательства по договору, включая обязательства по возмещению убытков заказчика, а также обязательное обеспечение возврата суммы авансового платежа при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по договору (если выплата аванса предусмотрена договором)

(в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора);

5) сумму независимой гарантии в размере обеспечения исполнения договора, установленную заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры;

6) срок действия независимой гарантии, соответствующий требованиям Положения;

7) условие об обязанности исполнения гарантом требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого требования от заказчика;

8) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

9) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

10) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки/исполнения договора;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

12) условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия;

13) условие о том, что изменения и/или дополнения, вносимые в договор, в обеспечение которого выдана независимая гарантия, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии;

14) закрытый перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

- описание обстоятельств, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии (в любой форме), с приведением соответствующих расчетов (в любой форме);

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса) (в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора);

– копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). При этом заверение копии такого документа в нотариальном порядке не требуется.

7.4.13.4. В независимую гарантию, предоставляемую в качестве обеспечения исполнения договора, не допускается включать:

1) положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, гарантийных обязательств или расторжении договора;

2) требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора, гарантийных обязательств;

3) требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в соответствии с пп. 14. п. 7.4.13.3.;

4) в независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному в п. 7.4.13.3. или делающих изложенное в п. 7.4.13.4. неисполнимым;

5) в независимую гарантию не допускается включать условие, которое предусматривает ограничение ответственности гаранта суммой неустойки.

7.4.13.5. Оригинал независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, в случае ее оформления на нескольких листах на бумажном носителе должен быть прошит, подписан и скреплен печатью гаранта (при наличии).

7.4.13.6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки/исполнения договора, должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (при этом к независимой гарантии должна быть приложена копия такой доверенности).

7.4.13.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) – субъект малого предпринимательства – вправе предоставить независимую гарантию по форме согласно Приложению № 1 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого

и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397, при включении данного условия в извещение о закупке.

7.4.13.8. При наличии технической возможности заказчик вправе принимать независимую гарантию в форме электронного документа.

7.4.14. Внесение денежных средств на расчетный счет заказчика.

7.4.14.1. В случае, если обеспечение заявки производится участником закупки в виде перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, то участник закупки обязан в составе заявки предоставить документ, подтверждающий внесение денежных средств (платежное поручение с отметкой банка об исполнении).

7.4.14.2. Датой исполнения обязанности участника закупки предоставить обеспечение заявки/исполнения договора в виде внесения денежных средств на расчетный счет заказчика считается дата поступления денежных средств на расчетный счет заказчика. Обеспечить своевременный приход денежных средств на расчетный счет заказчика является обязанностью участника закупки.

7.4.14.3. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки и его заявка отклоняется.

7.4.14.4. В случае, если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в сроки, установленные извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, и до даты подписания заказчиком договора денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, такой участник признается не предоставившим обеспечение исполнения договора. Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим следующее место в ранжировании при условии выполнения указанных условий.

7.4.15. Перечисление денежных средств оператору ЭТП.

7.4.15.1. Обеспечение заявки по конкурентным закупочным процедурам, проводимым в электронной форме посредством функционала ЭТП, производится в соответствии с регламентом данной ЭТП.

7.4.16. Порядок и сроки возврата обеспечения заявок участникам закупки.

7.4.16.1. Под возвратом обеспечения заявок участникам закупки подразумевается:

1) возврат денежных средств, полученных заказчиком от участника закупки в случае внесения обеспечения заявки в виде внесения денежных средств на расчетный счет заказчика;

2) разблокирование средств участника закупки, размещенных на внутреннем счете оператора ЭТП, в случае предоставления обеспечения заявки в виде перечисления денежных средств оператору ЭТП.

7.4.16.2. Возврат обеспечения заявки участнику закупки производится при наступлении одного из следующих случаев:

1) направление участникам закупки (или размещение на ЭТП) протокола рассмотрения, оценки и подведения итогов конкурентной закупочной процедуры. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением участника закупки, признанного победителем конкурентной закупочной процедуры или единственного допущенного участника;

2) заключение договора с участником закупки, признанным победителем конкурентной закупочной процедуры или единственным участником, в отношении данного участника закупки;

3) принятия решения об отказе от проведения конкурентной закупочной процедуры – всем участникам закупки;

4) отклонение заявки участника закупки – только данному участнику закупки и только в отношении данной заявки;

5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок – только данному участнику закупки и только в отношении данной заявки;

6) получение заявки после окончания срока подачи заявок – только данному участнику закупки и только в отношении данной заявки;

7.4.16.3. Возврат участнику закупки, признанному победителем конкурентной закупочной процедуры, или единственному допущенному участнику обеспечения заявки не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ такого участника закупки от заключения договора;

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры установлены требования о предоставлении обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

7.4.16.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на расчетный счет заказчика, возвращаются на счет участника закупки в течение

10 (десяти) рабочих дней с даты получения заказчиком запроса участника закупки в связи с наступлением случая, предусмотренного п. 7.4.16.2. Положения.

7.4.16.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки путем размещения их на внутреннем счете оператора ЭТП производится в порядке и сроки, установленные регламентом ЭТП.

7.4.17. Порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора.

7.4.17.1. Возврат обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств на расчетный счет заказчика производится заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору на основании запроса поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства, затраченные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на независимую гарантию, возврату не подлежат.

7.4.17.2. Если произошла досрочная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, по требованию извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры и/или договора обеспечение не требуется на период обеспечения гарантии по договору и отсутствуют претензии к поставщику (подрядчику, исполнителю), то заказчик может досрочно вернуть денежные средства поставщику (подрядчику, исполнителю) на основании его запроса.

7.4.17.3. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора по согласованию с заказчиком и предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором.

7.5. Критерии оценки заявок.

7.5.1. При проведении запроса предложений заказчиком используются как ценовой, так и неценовые критерии оценки заявок.

7.5.2. Оценка по ценовому критерию производится по одному из следующих показателей:

- цена договора;
- цена единицы продукции;
- сумма цен единиц продукции;

– размер скидки от прайс-листа производителя, правообладателя продукции, розничной цены в точках продаж продукции и/или информации из официальных источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальные сайты производителя / правообладателя, маркетплейсы и пр.).

7.5.3. Оценка по неценовым критериям оценки заявок может производиться по одному или нескольким критериям, в том числе:

- а) квалификация участника закупки;
- б) качество продукции;
- в) условия исполнения договора.

7.5.4. По каждому неценовому критерию оценки заявок заказчиком устанавливается один или несколько показателей оценки заявок.

7.5.5. Для оценки заявок по критерию «квалификация участника закупки» заказчик вправе установить следующие показатели оценки:

- опыт осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих предмету закупки;
- обеспеченность участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудованием и другими материальными ресурсами;
- обеспеченность участника закупки финансовыми ресурсами;
- обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
- обеспеченность участника закупки иными возможностями, необходимыми для выполнения условий договора;
- деловая репутация участника закупки;
- иные показатели, позволяющие оценить квалификацию участника закупки.

7.5.6. Для оценки заявок по критерию «качество продукции» заказчик вправе установить следующие показатели оценки:

- характеристики продукции;
- результаты оценки качества сигнальных образцов продукции;
- результаты выполнения участником закупки тестового задания;
- иные показатели, позволяющие оценить качество продукции.

7.5.7. Для оценки заявок по критерию «условия исполнения договора» заказчик вправе установить следующие показатели оценки:

- срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- срок гарантии на товар, результат работ, результат услуг;
- иные показатели, позволяющие оценить условия исполнения договора.

7.5.8. Критерии оценки заявок устанавливаются по усмотрению заказчика в зависимости от особенностей предмета закупки, рынка закупаемой продукции, условий исполнения договора и значимости закупки для достижения уставных целей деятельности заказчика.

7.5.9. Устанавливаемые заказчиком критерии оценки заявок должны быть измеряемыми (при возможности количественного измерения), соразмерными количеству (объему) закупаемой продукции и НМЦД /НМЦ единиц продукции/предельной цены договора, соответствующими предмету закупки, рынку закупаемой продукции и (или) значимости закупки для достижения уставных целей деятельности заказчика.

7.5.10. Установленные заказчиком критерии и порядок оценки заявок указываются в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры. Извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры также должно содержать перечень документов, которыми участники закупки подтверждают в заявке заявленные ими значения по неценовым критериям оценки заявок (при необходимости).

7.5.11. Заявки участников конкурентной закупочной процедуры оцениваются в соответствии с Правилами оценки заявок (Приложение № 2 к Положению).

7.6. Порядок рассмотрения и оценки заявок.

7.6.1. Срок рассмотрения и оценки заявок закупочной комиссией не может превышать 10 (десять) рабочих дней (с учетом направления запроса на предоставление разъяснений положений поданных заявок), с даты окончания приема заявок.

7.6.2. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

7.6.3. При рассмотрении заявок заказчик вправе запросить у участника закупки отсутствующие, предоставленные не в полном объеме, не по предусмотренной извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры форме или в нечитаемом виде сведения и документы, наличие которых в заявке требуется в соответствии с условиями извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры, а также направить участнику закупки запрос об исправлении выявленных в ходе рассмотрения заявок арифметических и (или) грамматических ошибок в документах, предоставленных в составе заявки. При этом не допускается создание преимущественных условий кому-либо из участников закупки. Срок предоставления таких документов устанавливается в соответствующем запросе, но не может быть менее 24 часов с момента направления такого запроса. В случае непредоставления участником закупки ответа на запрос в установленный срок, закупочная комиссия рассматривает и оценивает заявку на основании сведений и документов, содержащихся в заявке, заявка, содержащая недостоверные сведения, отклоняется.

7.6.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе запросить документ, предоставленный в копии. В случае, если участник закупки в течение 2 (двух) рабочих дней не предоставил документ, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

7.6.5. Закупочная комиссия отклоняет заявку в следующих случаях:

- 1) если заявка не соответствует требованиям извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры (включая все приложения к нему);
- 2) если заявка поступила после окончания срока подачи заявок;

3) наличие в сведениях и (или) документах, представленных участником закупки в составе заявки и (или) в составе ответа на предусмотренный п. 7.6.3. Положения запрос заказчика, недостоверных сведений и (или) недействительных документов;

4) подача участником закупки по ценовому критерию оценки заявок предложения, превышающего установленное в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры предельное значение такого критерия (превышающего НМЦД, НМЦ единиц продукции либо другие предельные значения ценовых критериев оценки заявок);

5) подача одним участником закупки 2 (двух) и более заявок по одной закупке (исключая отозванные заявки на участие и в случае проведения закупки с правом подачи альтернативных предложений);

6) подача участником закупки заявки с ценой, равной нулю или с ценой единицы продукции равной нулю;

7) в случае непредставления участником закупки до даты и времени срока окончания подачи заявок обеспечения заявки, если данное условие было предусмотрено извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры;

8) в случае несоответствия участника закупки требованиям установленным извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры.

9) при не подтверждении лицом, от имени которого представлена независимая гарантия, выдачи такой гарантии.

7.7. Подведение итогов закупочной процедуры.

7.7.1. Победителем признается участник конкурентной закупочной процедуры по следующим критериям:

1) наименьшая стоимость заявки при условии соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры (в случае проведения запроса цен);

2) лучшее предложение по совокупности ценовых и неценовых критериев при условии соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении закупочной процедуры (в случае проведения запроса предложений).

7.7.2. В случае, если по итогам оценки заявок две и более таких заявки получают равные оценки, победителем признается заявка участника конкурентной закупочной процедуры, имеющая более раннюю дату и время подачи заявки.

7.7.3. При подведении итогов конкурентной закупочной процедуры формируется протокол рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов конкурентной закупочной процедуры, который должен содержать следующие сведения:

- дату заседания закупочной комиссии;
- состав закупочной комиссии;

- способ и предмет закупки;
- сведения о НМЦД/НМЦ единиц продукции и/или предельной цене договора;
- список участников закупки, принимавших участие в конкурентной закупочной процедуре с указанием даты и времени подачи заявок;
- информацию о переторжке (при ее проведении);
- результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре с указанием решения о соответствии (или несоответствии) заявок участников закупки требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, оценки заявок и обоснование присужденных баллов (в случае запроса предложений), решение о допуске (или недопуске) заявок участников закупки к процедуре оценки заявок с обоснованием такого решения;
- итоговое решение закупочной комиссии о победителе и остальных участниках конкурентной закупочной процедуры с присвоением каждому итогового места согласно критериям оценки, установленным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры;
- результаты голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;
- причины, по которым закупка признана не состоявшейся, в случае признания ее таковой;
- решение о проведении преддоговорных переговоров (при необходимости);
- иные сведения, которые определены Положением и (или) которые закупочная комиссия считает нужным объявить и занести в протокол.

Протокол рассмотрения, оценки и подведения итогов конкурентной закупочной процедуры по итогам закупки оформляется секретарем закупочной комиссии, подписывается членами закупочной комиссии.

7.7.4. При проведении конкурентной закупочной процедуры на ЭТП допустима публикация протокола вскрытия, протокола рассмотрения, оценки и подведения итогов конкурентной закупочной процедуры, сформированных посредством функционала ЭТП.

7.7.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) формируется протокол утверждения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) закупочной комиссией во всех случаях, перечисленных в пп. 8.4.1. и 8.4.2. Положения, за исключением закупок с ценой, не превышающей 100 000 (ста тысяч) рублей, и закупок по основаниям, указанным в пп. 1-3, 5, 11-14, 16, 17, 26, 28 п. 8.4.2.

Протокол утверждения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать следующие сведения:

- дату заседания закупочной комиссии;

- состав закупочной комиссии;
- способ и предмет закупки;
- сведения о цене договора/цене единиц продукции и/или предельной цене договора;
- наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- основание для заключения договора в соответствии с Положением о закупочной деятельности;
- результаты голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;
- иные сведения, которые определены Положением и (или) которые закупочная комиссия считает нужным объявить и занести в протокол.

Протокол утверждения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) оформляется секретарем закупочной комиссии, подписывается членами закупочной комиссии.

7.7.6. Закупка у единственного участника по результатам несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры может быть осуществлена только у поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующего требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры несостоявшейся закупочной процедуры.

7.7.7. Конкурентная закупочная процедура признается несостоявшейся, если:

- по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка (с учетом отозванных заявок);
- по результатам рассмотрения заявок только одна заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры;
- по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка (с учетом отозванных заявок).
- по результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия отклонила все заявки.

В случае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик оставляет за собой право заключить договор с единственным допущенным участником или опубликовать конкурентную процедуру закупки повторно.

7.8. Преддоговорные переговоры по результатам закупок.

7.8.1. Преддоговорные переговоры могут проводиться в очной или в заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео-конференц-связи. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет заказчик.

7.8.2. Преддоговорные переговоры могут проводиться:

7.8.2.1. по снижению цены договора (и (или) единиц продукции) без изменения остальных условий договора;

7.8.2.2. по изменению объемов продукции и без увеличения единичных цен продукции с соответствующим изменением стоимости договора;

7.8.2.3. по исключению одной или нескольких позиций закупаемой продукции и уменьшением стоимости договора на сумму исключаемой продукции в случае уменьшения потребности заказчика в такой продукции до момента заключения договора;

7.8.2.4. по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

7.8.2.5. по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры и заявке участника конкурентной закупочной процедуры, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

7.8.2.6. по уточнению сроков исполнения договора (его отдельных этапов), если процедура закупки и подписания договора затягивается;

7.8.2.7. по обстоятельствам, обусловленным изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

7.8.3. Запрещаются преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

7.8.4. По результатам преддоговорных переговоров заказчиком оформляется протокол преддоговорных переговоров, который подписывается заказчиком и представителем участника конкурентной закупочной процедуры, с которым заключается договор. По закупкам в электронной форме протокол может подписываться с помощью функционала ЭТП, заявка лица, с которым заключается договор, может актуализироваться таким лицом с помощью функционала ЭТП в сроки и на условиях, установленных протоколом преддоговорных переговоров (при наличии соответствующего функционала ЭТП).

7.9. Отмена закупки.

7.9.1. Решение об отмене закупки может быть принято в любой момент:

1) до подведения итогов закупки при проведении любых конкурентных закупочных процедур или утверждения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) после наступления времени и даты подведения итогов и до заключения договора при проведении любых конкурентных закупочных процедур и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае принятия решения об отмене закупки до окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре протокол не оформляется.

В случае принятия решения об отмене закупки после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре заказчик формирует протокол об отмене закупки и размещает на ЭТП или направляет участникам закрытой конкурентной закупочной процедуры в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отмене закупки.

В случае принятия решения об отмене закупки после рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов или утверждения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление об отмене закупки в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отмене закупки.

7.9.2. Основанием для принятия решения, указанного в пп. 1 п. 7.9.1. Положения, могут быть:

1) изменение финансовых, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

2) изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции;

3) возникновение обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного решения, и/или рекомендаций по устранению допущенных нарушений, направленных закупочной комиссией;

5) существенные ошибки, допущенные при подготовке извещения о проведении конкурентной закупочной процедуры и/или закупочной документации;

6) изменение норм законодательства Российской Федерации;

7) неполучение предварительного одобрения заключения сделки в случае, если такое одобрение предусмотрено законом, Уставом или внутренними документами Движения Первых.

7.9.3. Основания для принятия решения, указанного в пп. 2 п. 7.9.1. Положения, перечислены в п. 9.1.8. Положения.

7.9.4. При отмене закупки заказчик не возмещает участникам закупки (потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) расходы или убытки, понесенные ими в связи с участием в закупках.

8. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

8.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осуществлена заказчиком в случаях, прямо предусмотренных пп. 8.4.1. и 8.4.2. Положения.

8.2. Не допускается необоснованное дробление закупок, под которым понимается уменьшение объема отдельной закупки и ее цены в целях осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вместо проведения конкурентной закупочной процедуры при условии, что потребность в такой продукции заранее известна и не существует препятствий, не позволяющих провести одну закупочную процедуру для закупки всего объема требуемой заказчику продукции. Таким дроблением считается заключение договоров на поставку однотипных товаров и (или) выполнение однотипных работ и (или) оказание однотипных услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму, превышающую в совокупности 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в течение 1 (одного) календарного месяца.

8.3. Для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным п. 8.4.1. Положения, обязательно предварительное проведение запроса коммерческих предложений для выявления поставщика (подрядчика, исполнителя) с наименьшей ценой на закупаемую продукцию.

Запрос коммерческих предложений не является способом закупки и не регулируется законодательством Российской Федерации.

Запрос коммерческих предложений может быть направлен посредством электронной почты или опубликован на ЭТП.

Запрос коммерческих предложений направляется не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема коммерческих предложений. В случае поступления менее 3 (трех) коммерческих предложений заказчик имеет право продлить срок подачи коммерческих предложений неограниченное количество раз.

Запрос коммерческих предложений не проводится для закупок с ценой, не превышающей 100 000 (ста тысяч) рублей, и закупок по основаниям, предусмотренным п. 8.4.2. Положения. Цена закупки определяется условиями, предложенными поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.4. Основания (случаи) осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.4.1. Основания (случаи) осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с предварительным проведением запроса коммерческих предложений:

- 1) Закупка услуг, связанных с направлением работника заказчика

в служебную командировку, в том числе для участия и (или) проведения фестивалей, концертов, представлений и иных мероприятий (при этом к таким услугам относятся проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание).

2) Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 000 (шестисот тысяч) рублей.

3) Закупка услуг гарантийного и постгарантийного обслуживания.

4) Заключение договоров на приобретение лицензий и (или) установку программ для ЭВМ, принадлежащих множеству правообладателей, имеющих преимущество сделки в пределах зон потенциального сбыта.

5) Заключение договора на проведение экспертизы НМЦД/НМЦ единиц продукции, экспертизы результатов исполнения договора.

6) Продление действующего договора в связи с отсутствием целесообразности смены текущего поставщика (подрядчика, исполнителя) по соображениям стандартизации и/или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией и/или услугами и/или работами, а также если предоставленные цены новым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не превышают потенциальную выгоду при заключении договора с текущим поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.4.2. Основания (случаи) осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения запроса коммерческих предложений:

1) Закупка продукции у субъектов естественных монополий, а также закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, иной продукции по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также услуг центрального депозитария.

2) Продукция может быть предоставлена только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации.

3) Заключение договора по решению Правления Движения Первых или Председателя Правления Движения Первых.

4) Заключение договора в связи с возникновением срочной потребности

в определенных товарах (работах, услугах), в том числе исполнения предписания контролирующих органов, и/или вступившего в законную силу судебного решения, срочного достижения уставных целей деятельности заказчика и иных объективных обстоятельств, не зависящих от воли заказчика, при нецелесообразности иных способов закупки из-за временных затрат.

5) Закупка с целью предотвращения угрозы или устранения последствий аварийной или чрезвычайной ситуации.

6) Закупка услуг связи, в том числе мобильной связи, стационарной связи, междугородной связи, международной связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7) Заключение договора на услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников заказчика.

8) Закупка услуг, связанных с участием заказчика, работника заказчика или участников Движения Первых в мероприятиях (форумах, конгрессах, съездах, госсюветах, выставках, концертах и иных мероприятиях), у лица, являющегося организатором такого мероприятия, или у уполномоченного им лица.

9) Закупка услуг, связанных с организацией визитов делегаций, гостей, представителей иностранных государств, в том числе гостиничным обслуживанием или наймом жилого помещения, транспортным обслуживанием, обеспечением питания, услугами связи и иными сопутствующими товарами, работами, услугами.

10) Заключение договоров на оказание услуг по проведению лабораторных исследований (исследование на наличие возбудителей гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции COVID-19) различными методами.

11) Заключение договора с удостоверяющими центрами и (или) операторами ЭТП.

12) Закупка юридических услуг, услуг адвоката в связи с необходимостью представления и защиты интересов заказчика, услуг нотариуса;

13) Заключение гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ, оказание услуг с использованием его личного труда, в том числе, но не ограничиваясь: на оказание услуг адвоката, преподавательских услуг, услуг экскурсовода, услуг переводчика, услуг по созданию произведений литературы или искусства, услуг исполнения при осуществлении концертной или театральной деятельности.

14) Заключение договоров на открытие банковского счета, использование систем электронных расчетов («Банк-клиент»), расчетно-кассовое обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание корпоративных банковских

карт, и иные любые услуги, предоставляемые кредитными организациями и (или) банками.

15) Заключение договора на оказание услуг по подбору и поиску персонала (в том числе посредством информационно-программных продуктов).

16) Заключение договоров на изготовление копий архивных документов, в том числе, но не ограничиваясь, технической документации на объекты недвижимости (технические паспорта, проектная документация и др.), правоустанавливающих документов (распорядительные акты органов государственной власти, органов местного самоуправления и др.).

17) Осуществление закупки на поставку товара на основании счета, выполнение работ или оказание услуг на основании счета-договора, на сумму, не превышающую 100 000 (ста тысяч) рублей.

18) Заключение договора об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в т.ч. права на доменное имя, регистрацию доменов и связанных с этим услуг, работ (включая, но не ограничиваясь, DNS-хостинг, DNS Secondary, перенаправление домена, парковка домена, страхование домена, создание доменной зоны, покупка SSL-сертификата).

19) Заключение договора на аренду недвижимого имущества, обслуживание недвижимого имущества, услуг уборки, парковки, оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию помещений, переданных в аренду или иное пользование заказчику, и (или) иных услуг, оказываемых на территории такого помещения, в случае, если такие услуги оказываются арендодателем, или выбор Потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) определяется условиями договоров аренды недвижимого имущества.

20) Осуществление закупки программного обеспечения или закупки права использования или доступа к программному обеспечению, обслуживание программного обеспечения у разработчика или правообладателя программного обеспечения или единственного уполномоченного им лица, которому принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование такого программного обеспечения.

21) Закупка продукции, которая производится по уникальной технологии либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами (в том числе из открытых источников), и только одно лицо может обеспечить заказчика такой продукцией.

22) На участие в конкурентной закупочной процедуре не было подано ни одной заявки либо все поданные заявки были отклонены.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному основанию может быть осуществлена только в случаях, если:

– проведение новых закупок не приведет к заключению договора в связи с отсутствием конкуренции на рынке;

– отсутствует время для проведения новых конкурентных закупочных процедур.

23) Закупка у единственного официального дилера/дистрибьютера.

24) Закупка продукции у поставщика (подрядчика, исполнителя), которая может быть предоставлена только единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что должно быть подтверждено документально.

25) Закупка услуг по размещению рекламных и информационных материалов о деятельности заказчика в средствах массовой информации при условии, что такая закупка осуществляется напрямую у лица, зарегистрированного в качестве данного средства массовой информации.

26) Заключается договор на выполнение работ, услуг за счет субсидий (грантов), передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление субсидий (грантов) на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и если требование о привлечении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) является условием предоставления субсидии (гранта).

27) Осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных исполнителей в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы, а также закупки услуг творческих и художественных коллективов, артистов – исполнителей для целей проведения мероприятий.

28) Заключение договора с организацией по управлению правами на коллективной основе, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и получившей государственную аккредитацию на осуществление деятельности в сферах коллективного управления в соответствии со статьей 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации.

29) Услуги и/или право доступа к специализированным информационным ресурсам и базам данных, включая используемые в них программно-технические средства и средства защиты информации (в том числе справочным, кадровым, информационно-аналитическим, финансовым, рейтинговым и т.п.), доступ к которым осуществляется по установленным единым тарифам/расценкам

у правообладателей (владельцев) информационных систем/платформ.

30) Закупка услуг отдыха детей и их оздоровления у организаций, сведения о которых в соответствии с законодательством Российской Федерации внесены в соответствующий региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

31) Заключение нового договора в случае, если предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке. При этом существенные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков исполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг.

32) Заключение договора об оказании услуг по подключению и предоставлению доступа к электронному составному производству (в том числе оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к базам данных, изданиям, интернет-сайтам или т.д.) непосредственно с правообладателем, обладателем исключительной лицензии либо иным лицом, уполномоченным выступать единственным представителем правообладателя на территории Российской Федерации и правомерно оказывать соответствующие услуги. При этом безусловное право правообладателя должно быть подтверждено надлежащими документами, в том числе в форме декларации.

33) Заключение договора на приобретение определенных товаров, работ, услуг для нужд заказчика с государственным учреждением, государственной корпорацией, государственной компанией, государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, публично-правовыми компаниями, а также хозяйственным обществом, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.

34) Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, имеющегося у заказчика, с производителем такого оборудования (его официальным представителем), если производство технического обслуживания иным исполнителем невозможно по условиям гарантии на такое оборудование.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ

9.1. Порядок заключения и исполнения договоров.

9.1.1. Заключение договоров осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим подразделом.

Не допускается заключение договоров на закупку продукции без соблюдения предусмотренных Положением требований к выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) и определению условий заключаемого с ним договора.

9.1.2. Допускается заключение предусмотренных статьей 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации рамочных договоров, не содержащих информацию об объеме продукции и предусматривающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заявкам заказчика в пределах цены рамочного договора.

В рамочном договоре, заключаемом по результатам конкурентной закупочной процедуры, указываются установленная в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры предельная цена рамочного договора и предложенные участником закупки, с которым заключается договор, цены единиц продукции.

9.1.3. Договор по результатам конкурентной закупочной процедуры составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурентной закупочной процедуры, условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор.

9.1.4. Участник закупки, с которым заключается договор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ему подписанного заказчиком договора обязан:

- передать заказчику один экземпляр подписанного им договора (если иное количество экземпляров не требуется в соответствии с условиями указанных документов);

- предоставить обеспечение исполнения договора (если требование предоставления такого обеспечения было предусмотрено извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры).

9.1.5. В случае непредставления подписанного договора (скана) и (или) непредоставления обеспечения исполнения договора, если требование предоставления такого обеспечения было предусмотрено извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры, победителем или иным участником конкурентной закупочной процедуры, с которым заключается договор в сроки, указанные в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, победитель, иной участник конкурентной закупочной процедуры признаются уклонившимися от заключения договора.

9.1.6. По решению заказчика договор может быть заключен в электронном виде.

9.1.7. В случае уклонения или отказа победителя конкурентной закупочной процедуры от заключения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим условия, признанные закупочной комиссией следующими по привлекательности по сравнению с предложением отказавшегося от заключения договора победителя закупочной процедуры. При отказе такого участника закупки от заключения договора договор может быть заключен с иными участниками закупки в порядке убывания привлекательности предложенных ими условий.

9.1.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), выбранным по результатам конкурентной закупочной процедуры, в следующих случаях:

а) предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверных сведений и (или) документов в заявке и (или) в иных представленных документах;

б) изменение потребности заказчика в продукции;

в) изменение условий договора с заказчиком или изменение поручений Президента Российской Федерации, во исполнение которых проводилась закупка;

г) участник закупки признан уклонившимся от подписания договора;

д) отсутствие финансирования на закупаемую продукцию;

е) договор, заключаемый по итогам закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) одобрение совершения сделки предусмотрено законом, уставом поставщика (подрядчика, исполнителя) и одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) одобрение сделки предусмотрено законом, уставом или внутренними документами заказчика, и такое одобрение не получено к моменту заключения договора, сделка подлежит последующему одобрению. В случае, если сделка не одобрена, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, если сделка не одобрена, а поставщик (подрядчик, исполнитель) исполнил условия договора, сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица.

з) возникновение обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.1.9. При заключении договора поставки товаров по соглашению сторон допускается увеличение объема поставляемого товара без увеличения стоимости единицы товара с одновременным увеличением цены договора на сумму, не превышающую разницы между ценой такого договора, предложенной участником закупки, с которым он заключается, и НМЦД.

9.2. Порядок изменения и расторжения договоров.

9.2.1. Изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим подразделом.

9.2.2. Изменение договоров, заключенных заказчиком по результатам конкурентных закупочных процедур, не допускается, за исключением их изменения в исключительных и обоснованных случаях, к которым относятся в том числе следующие:

- 1) изменение контактных данных и банковских реквизитов сторон;
- 2) изменение поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору в случае, если такое изменение происходит в результате предусмотренного законодательством Российской Федерации универсального правопреемства;
- 3) выгодное заказчику добровольное улучшение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) одного или нескольких условий договора без изменения других условий договора (снижение цены договора, цены единицы продукции, сокращение сроков поставки продукции в случае, если заказчик заинтересован в скорейшей поставке продукции, улучшение характеристик поставляемой продукции, осуществляемое в том числе в связи с изменением потребности заказчика в продукции или в связи с невозможностью осуществить поставку предусмотренной договором продукции);
- 4) уменьшение предусмотренного договором количества (объема) закупаемой по договору продукции, исключение одной или нескольких закупаемых позиций продукции из договора в случае уменьшения потребности заказчика в такой продукции или невозможности продолжения исполнения договора на первоначальных условиях. При таком изменении договора должно быть произведено пропорциональное уменьшение цены договора;
- 5) увеличение количества (объема) закупаемой по договору продукции и пропорциональное такому изменению увеличение цены договора (без увеличения цены единицы продукции) в случае, если в период действия договора у заказчика возникла потребность в закупке дополнительного количества (объема) закупаемой по договору продукции. А также включение в договор дополнительной продукции, которая не предусмотрена договором, но связана с его исполнением, в том числе необходима для его исполнения, и обоснованное этим увеличение цены договора. В ценовом выражении суммарный объем дополнительно закупаемой по одному договору на основании настоящего подпункта продукции не должен превышать 30 % (тридцати процентов) первоначальной цены договора;

6) инициированная заказчиком корректировка сроков исполнения договора или отдельного этапа (этапов) исполнения договора в рамках срока исполнения договора;

7) необходимость исполнения предписания государственного контролирующего органа и (или) вступившего в законную силу судебного акта;

8) наличие технических ошибок, опечаток и иных несущественных ошибок в тексте договора, требующих их корректировок;

9) внесение изменений в идентификатор государственного контракта (ИГК): добавление ИГК, исключение ИГК, изменение ИГК;

10) другие исключительные случаи, не противоречащие Положению.

9.2.3. Не допускается изменение заключенных по результатам конкурентных закупочных процедур договоров, если такое изменение направлено исключительно на предоставление более благоприятных поставщику (подрядчику, исполнителю) условий исполнения договора, например, увеличение цены договора без увеличения количества (объема) закупаемой продукции, увеличение цены единицы продукции и др.

9.2.4. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Стороны договора вправе осуществить односторонний отказ от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями договора, если иное не предусмотрено положениями самого договора.

9.2.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

9.2.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

9.2.7. В случае, если основанием для расторжения заключенного по результатам конкурентной закупочной процедуры договора послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим условия, следующие

по привлекательности по сравнению с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (с согласия такого участника конкурентной закупочной процедуры).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Положение и изменения к нему вступают в силу со дня его утверждения. Действие Положения распространяется на отношения, возникшие после его утверждения.

10.2. Регламент внутренней организации закупочного процесса, порядка учета, хранения и контроля исполнения заключенных заказчиком договоров определяется локальными нормативными актами заказчика.

10.3. Требования Положения обязательны для членов закупочной комиссии, всех структурных подразделений и работников Движения Первых, региональных отделений Движения Первых, принимающих участие в закупочной деятельности.

Приложение № 1
к Положению о закупочной деятельности
Общероссийского общественно-
государственного движения
детей и молодежи «Движение первых»

**Перечень видов продукции, при закупке которой необходимо проводить
открытые конкурентные закупочные процедуры с использованием
электронной торговой площадки (ЭТП)**

Перечень видов продукции, при закупке которой необходимо проводить открытые конкурентные закупочные процедуры с использованием электронной торговой площадки (ЭТП), включает в себя закупку типовых товаров, выполнение работ, оказание услуг, требования к которым утверждены локальным документом.

Приложение № 2
к Положению о закупочной деятельности
Общероссийского общественно-
государственного движения
детей и молодежи «Движение первых»

Правила оценки заявок

1. Для установления критериев и порядка оценки заявок заказчик в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры:

а) устанавливает критерии и показатели оценки из числа предусмотренных Положением;

б) устанавливает значимость каждого установленного критерия, определенную в соответствии с Таблицей 1 настоящих правил оценки заявок (далее – Правила). При этом общая значимость всех критериев оценки равняется 100 (ста) процентам. В случае, если в рамках критерия устанавливается несколько показателей, сумма величин значимости всех показателей такого критерия должна составлять 100 (сто) процентов. Значимость показателей внутри критерия определяется заказчиком самостоятельно, исходя из целей достижения лучших условий исполнения договора;

в) конкретизирует предмет оценки по каждому показателю;

г) определяет единицу измерения предложений участников закупки (например, рубль, процент, день, штука и т.д.);

д) определяет порядок присвоения баллов (использование формулы, балльной шкалы или экспертной оценки, какое значение предложения является для заказчика лучшим: максимальное или минимальное, предельное максимальное или минимальное значение и другие необходимые для оценки заявок сведения);

е) устанавливает требования о предоставлении участниками закупки соответствующих предмету оценки сведений и документов для оценки по каждому установленному показателю (при необходимости).

2. При проведении запроса предложений устанавливаются не менее 2 (двух) критериев оценки заявок, одним из которых всегда является стоимостной критерий.

3. При проведении запроса цен устанавливается только стоимостной критерий оценки заявок.

4. В случае установления в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры способом запроса цен показателя «цена договора», «цена единицы продукции» или «сумма цен единиц продукции» расчет и присвоение баллов заявкам допущенных участников закупки может не производиться,

а победителем запроса цен признается лицо, допущенное к участию в запросе цен и предложившее наименьшую цену договора, наименьшую цену единицы продукции или наименьшую сумму цен единиц продукции. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения по такому показателю, победителем запроса цен признается участник закупки, подавший заявку ранее других участников закупки, предложивших такие же условия.

5. Победителем запроса предложений признается участник закупки, допущенный к участию в конкурентной закупочной процедуре и получивший наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок. В случае, если несколько заявок (окончательных предложений) имеют одинаковые результаты оценки, первое место присваивается заявке с наименьшей ценой договора (если цены участников разные) либо полученной ранее по времени (если цены участников равны).

6. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено участнику закупки по каждому критерию (показателю), равняется 100 (ста).

7. Общее количество баллов, присваиваемых участнику закупки, рассчитывается как сумма баллов по каждому из установленных критериев (показателей) оценки заявок, умноженных на коэффициент значимости соответствующих критериев (показателей) оценки заявок. Максимальное общее количество баллов, которое может быть присвоено участнику закупки, равняется 100 (ста).

8. При подсчете баллов по каждому критерию (показателю) оценки заявок и при подсчете общего количества баллов полученные при расчетах значения округляются по правилам математического округления до 2 (двух) знаков после запятой.

9. Для оценки заявок заказчик вправе использовать предусмотренные Правилами формулы расчета баллов, а также балльную шкалу оценки заявок. При использовании для оценки заявок балльной шкалы в такой шкале предусматриваются значения показателей, диапазоны значений показателей или предельные значения показателей и соответствующее этим значениям количество баллов, выставляемых участникам закупки.

10. Для оценки заявок по показателю «Цена договора» может использоваться одна из следующих формул:

$$1) \text{Бц} = (\text{Бц min} / \text{Бцi}) * 100 * \text{КЗ}, \text{ где}$$

Бц – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

Бц min – минимальная цена договора среди оцениваемых заявок;

Бцi – цена договора, предложенная i-м участником закупки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

2) $B_{ц} = ((B_{ц \max} - B_{цi}) / B_{ц \max}) * 100 * KЗ$, где

$B_{ц}$ – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$B_{ц \max}$ – НМЦ;

$B_{цi}$ – цена договора, предложенная i -м участником закупки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

11. Для оценки заявок по показателю «Цена единицы продукции/Сумма цен единиц продукции» может использоваться одна из следующих формул (заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры вес для каждой единицы продукции или проводить оценку по сумме цен единиц продукции):

1) $B_{ц} = (B_{ц \min} / B_{цi}) * 100 * KЗ$, где

$B_{ц}$ – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$B_{ц \min}$ – минимальная цена единицы продукции/сумма цен единиц продукции среди оцениваемых Заявок;

$B_{цi}$ – цена единицы продукции, содержащаяся в заявке i -го участника закупки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

2) $B_{ц} = ((B_{ц \max} - B_{цi}) / B_{ц \max}) * 100 * KЗ$, где

$B_{ц}$ – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$B_{ц \max}$ – НМЦ;

$B_{цi}$ – цена единицы продукции/сумма цен единиц продукции, содержащаяся в заявке i -го участника закупки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

3) $B_{ц} = ((B_{ц \max} - B_{цi}) / (B_{ц \max} - B_{ц \min})) * 100 * KЗ$, где

$B_{ц}$ – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$B_{ц \max}$ – НМЦ;

$B_{ц \min}$ – минимальная цена единицы продукции/сумма цен единиц продукции среди оцениваемых заявок;

$B_{цi}$ – цена единицы продукции/сумма цен единиц продукции, содержащаяся в заявке i -го участника закупки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

12. Для оценки заявок по показателю «Размер скидки от прайс-листа производителя, правообладателя продукции, розничной цены в точках продаж продукции» используется формула (заказчик вправе установить в закупочной документации вес каждого вида скидки или проводить оценку по сумме скидок на продукцию):

$$B_d = (D_i / D_{\max}) * 100 * KЗ, \text{ где}$$

B_d – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$D_{\max}$ – максимальный размер скидки среди оцениваемых заявок в единицах измерения, предусмотренных порядком оценки;

D_i – размер скидки, предложенный i -м участником закупки в единицах измерения, предусмотренных порядком оценки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

Для целей оценки устанавливается единица измерения показателя (процент, рубли и т.д.).

Вместо формулы оценки заявок по данному показателю заказчик вправе установить в соответствующем извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры балльную шкалу с учетом требований п. 9. Правил.

13. Для оценки заявок по показателю «Опыт участника закупки по успешной поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг сопоставимого характера и объема» используется одна из следующих формул:

$$1) B_e = (E_{\min} / E_i) * 100 * KЗ, \text{ где}$$

B_e – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$E_{\min}$ – минимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

E_i – значение показателя, подтвержденное в заявке i -го участника закупки;

КЗ – коэффициент значимости показателя.

Формула используется, если для показателя лучшее значение является минимальным.

$$2) B_e = (E_i / E_{\max}) * 100 * KЗ, \text{ где}$$

B_e – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$E_{\max}$ – максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

E_i – значение показателя, подтвержденное в заявке i -го участника закупки;

$KЗ$ – коэффициент значимости показателя.

Формула используется, если для показателя лучшее значение является максимальным.

3) $Be = (E_{min} / E_i) * 100 * KЗ$, если $E_{min} > E_{пред}$

или

$Be = E_{пред} * 100 * KЗ$, если $E_{min}/E_i \leq E_{пред}$,

при этом $Be_{min} = 100 * KЗ$, где

Be – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

E_{min} – минимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

$E_{пред}$ – предельное значение показателя, необходимое заказчику;

E_i – значение показателя, подтвержденное в заявке i -го участника закупки;

$KЗ$ – коэффициент значимости показателя.

Формула используется, если для показателя лучшее значение является минимальным, при этом установлено предельное значение.

4) $Be = (E_i / E_{max}) * 100 * KЗ$, если $E_{max} < E_{пред}$

или

$Be = E_i / E_{пред} * 100 * KЗ$, если $E_{max} \geq E_{пред}$,

при этом $Be_{max} = 100 * KЗ$, где

Be – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

Be_{max} – количество баллов по данному показателю, которые получает участник закупки, представивший максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

E_{max} – максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

$E_{пред}$ – предельное значение показателя, необходимое заказчику;

E_i – значение показателя, подтвержденное в заявке i -го участника закупки;

$KЗ$ – коэффициент значимости показателя.

Формула используется, если для показателя лучшее значение является максимальным, при этом установлено предельное значение.

За достижение или улучшение предельного значения показателя участник закупки получает максимальный балл. Установление предельного значения показателя должно соответствовать правилу выявления лучших условий исполнения договора.

14. Для оценки заявок по показателям «Обеспеченность участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудованием и другими материальными ресурсами», «Обеспеченность участника закупки финансовыми

ресурсами», «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами», «Обеспеченность участника закупки иными возможностями, необходимыми для выполнения условий договора» используется одна из следующих формул:

$$1) B_o = (O_i / O_{\max}) * 100 * K_3, \text{ где}$$

B_o – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$O_{\max}$ – максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

O_i – значение показателя, подтвержденное в заявке i -го участника закупки;

K_3 – коэффициент значимости показателя.

$$2) B_o = (O_i / O_{\max}) * 100 * K_3, \text{ если } O_{\max} < \text{Опред.}$$

или

$$B_o = (O_i / \text{Опред}) * 100 * K_3, \text{ если } O_{\max} \geq \text{Опред, где}$$

B_o – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$O_{\max}$ – максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

Опред – предельное значение показателя, необходимое заказчику;

O_i – значение показателя, подтвержденное в Заявке i -го участника закупки;

K_3 – коэффициент значимости показателя.

За достижение или превышение предельного показателя участник закупки получает максимальный балл. Установление предельного значения показателя должно соответствовать правилу выявления лучших условий исполнения договора.

15. Для оценки заявок по показателю «Деловая репутация участника закупки» могут использоваться положительные отзывы (рекомендации), выданные по результатам исполнения договора участником закупки, рейтинговые показатели и иные характеризующие деловую репутацию показатели. Для оценки положительных отзывов (рекомендаций) используется одна из следующих формул:

$$1) B_r = (R_i / R_{\max}) * 100 * K_3, \text{ где}$$

B_r – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

$R_{\max}$ – максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок;

R_i – значение показателя, подтвержденное в заявке i -го участника закупки;

K_3 – коэффициент значимости показателя.

$$2) B_r = (R_i / R_{\max}) * 100 * K_3, \text{ если } R_{\max} < R_{\text{пред.}}$$

или

$$B_r = (R_i / R_{\text{пред.}}) * 100 * K_3, \text{ если } R_{\max} \geq R_{\text{пред.}}, \text{ где}$$

Br – количество баллов, которые получает участник закупки по данному показателю;

Rmax – максимальное значение показателя среди оцениваемых заявок.

Rпред – предельное значение показателя, необходимое заказчику;

Ri – значение показателя, подтвержденное в заявке i-го участника закупки;

KЗ – коэффициент значимости показателя.

За достижение или превышение предельного показателя участник закупки получает максимальный балл. Установление предельного значения показателя должно соответствовать правилу выявления лучших условий исполнения договора.

Оценка с использованием рейтинговых показателей должна включать ссылку на соответствующий рейтинг и значения, за достижение которых участник закупки получит баллы.

16. Порядок оценки заявок по показателю «Иные показатели, позволяющие оценить квалификацию участника закупки» устанавливается заказчиком самостоятельно в соответствующем извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры с учетом требований п. 9. Правил.

17. Для оценки заявок по показателю «Характеристики продукции», «Результаты оценки качества сигнальных образцов продукции», «Результаты выполнения участником закупки тестового задания» заказчик в соответствующей закупочной документации устанавливает:

1) показатели, за достижение или превышение которых присваиваются баллы, а также предельные значения этих показателей, соответствующие получению максимального и (или) минимального балла,

либо

2) иной порядок оценки, позволяющий учитывать мнение членов закупочной комиссии в отношении предложений участников закупки по данному критерию.

18. Порядок оценки заявок по показателю «Иные показатели, позволяющие оценить качество продукции» устанавливается заказчиком самостоятельно в соответствующем извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры с учетом требований раздела 9 Правил.

19. Для оценки по показателю «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» используется формула:

$$R_{bi} = ((B_{max} - B_i) / (B_{max} - B_{min})) * 100 * KЗ, \text{ где}$$

Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному показателю;

Bmax – максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в закупочной документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество дней, рабочих дней) с даты заключения договора (направления заявки заказчиком);

V_{min} – минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) среди всех оцениваемых заявок в единицах измерения срока (периода) поставки (количество дней, рабочих дней) с даты заключения договора (направления заявки заказчиком);

V_i – предложение, содержащееся в i -й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество дней, рабочих дней) с даты заключения договора (направления заявки заказчиком);

K_3 – коэффициент значимости показателя.

20. Для оценки заявок по показателю «Срок гарантии на товар, результат работ, результат услуг» используется формула:

$R_{ci} = (C_i - C_{min}) / C_{min} * 100 * K_3$, где:

R_{ci} – рейтинг, присуждаемый i -й заявке по указанному показателю;

C_{min} – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в закупочной документации;

C_i – предложение i -го участника закупки по сроку гарантии качества товара, работ, услуг;

K_3 – коэффициент значимости показателя.

Рекомендуется указывать в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры предельный гарантийный срок, равный сроку эксплуатации товара, сроку использования результата работ, услуг или составляющий меньшую величину, за указание которого участник закупки получает максимальный балл.

21. Порядок оценки заявок по показателю «Иные показатели, позволяющие оценить условия исполнения договора» устанавливается заказчиком самостоятельно в соответствующем извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры с учетом требований п. 9. Правил.

22. Установленный в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры вес критериев оценки заявок должен соответствовать значениям, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1

Вес критериев оценки заявок

№ п/п	Наименование критерия оценки	Допустимые показатели критерия	Допустимый вес критерия, %
Стоимостные критерии			
1.	Стоимостной критерий	- цена договора; - цена единицы продукции; - сумма цен единиц продукции;	Не менее 60%

№ п/п	Наименование критерия оценки	Допустимые показатели критерия	Допустимый вес критерия, %
		- размер скидки от прайс-листа производителя, правообладателя продукции, от розничной цены в точках продаж продукции и/или информации из официальных источников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальные сайты производителя / правообладателя, маркетплейсы и пр.).	
Нестои́мостные критерии			
2.	Квалификация участника закупки	- опыт осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих предмету закупки; - обеспеченность участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудованием и другими материальными ресурсами; - обеспеченность участника закупки финансовыми ресурсами; - обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; - обеспеченность участника закупки иными возможностями, необходимыми для выполнения условий договора; - деловая репутация участника закупки; - иные показатели, позволяющие оценить квалификацию участника закупки.	Не более 40%
3.	Качество продукции	- характеристики продукции;	

№ п/п	Наименование критерия оценки	Допустимые показатели критерия	Допустимый вес критерия, %
		- результаты оценки качества сигнальных образцов продукции; - результаты выполнения участником закупки тестового задания; - иные показатели, позволяющие оценить качество продукции.	
4.	Условия исполнения договора	- срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; - срок гарантии на товар, результат работ, результат услуг; - иные показатели, позволяющие оценить условия исполнения договора.	